

원자력안전정보의 비공개 사유(제5조 제2항 관련)

□ 비공개 대상 정보의 세부 분류

1. 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항(법 제6조제1항제1호)

- 가. 을지연습, 직장예비군·민방위대 편성표, 대 테러 대비 전략, 국가 기반 체계 보호 단계별 대응매뉴얼, 가상시나리오에 의한 모의훈련 등 국가안보와 관련된 정보
- 나. 국가 안전보장에 관련된 인력, 시설 현황 등에 관한 내용이 포함된 원자력 안전정보
- 다. 국가안보·국방·통일·외교관계에 관한 사항으로서 국가정보원 등 관계 기관으로부터 비공개 요청을 받은 정보가 포함되어 있는 원자력안전정보
- 라. 국가 간의 회의·회담·협약·협정·협약의 체결과 관련되거나 비공개를 전제로 타국 정부가 제공한 원자력안전정보
- 마. 기타 공개 시 국가의 중대한 이익을 현저히 침해할 우려가 크다고 판단되는 원자력안전정보
- 바. 정보통신망 구조도, 데이터베이스 테이블 구조, 정보보호 시스템 현황, 정보 보호를 위한 내부 대책과 전략 등 공개될 경우 해킹이나 사이버테러 등에 악용될 수 있는 원자력안전정보
- 사. 보안업무규정에 따라 비밀로 분류된 정보

2. 국민의 생명 및 신체 안전에 현저한 지장을 줄 우려가 있는 정보(법 제6조제1항 제2호)

- 가. 위험물안전관리법 제2조제1항제1호에 따른 위험물 또는 화학물질관리법 제2조제2호에 따른 유독물질에 해당하는 위험물의 저장소·제조소의 위치 및 이와 관련된 통제·제한구역이 포함된 원자력안전정보
- 나. 범죄 등에 악용될 우려가 있는 방사성물질 등의 생산, 소지, 운반 및 관리 체계에 관한 세부 정보
- 다. 범죄 등에 악용될 우려가 있는 설계도면 및 구조 관련 정보
- 라. 방사성물질 등 보안대책, 방사선사고 대응·지원 조직 및 협력체계 운영과

관련된 공공안전에 관한 정보

마. 방재 및 방법에 방해가 될 수 있는 소방, 방호, 보안 관련 원자력안전정보

3. 영업비밀로서 원자력사업자의 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 정보 (법 제6조제1항제3호)

가. 공개 시 지적재산권 도용 또는 분쟁을 야기할 수 있는 정보로서, 원자력 및 방사선 안전규제업무 수행과정에서 규제의 대상이 되는 당사자(이하 '피규제자'라 한다)가 제출한 다음 각 호의 자료 중에서 당해 피규제자의 지적재산권 등 영업 비밀에 관련된 정보

- 1) 심사 및 검사 신청서에 첨부한 자료
- 2) 심사질의서에 대한 답변 자료
- 3) 검사지적사항 또는 권고사항에 대한 시정조치 자료
- 4) 안전규제 현안의 연구개발을 위해 제시한 자료

나. 각종 용역수행 민간업체가 제출한 사항으로서 당해 업체의 기존기술·신기술·내부관리 등에 관한 정보

다. 각종 용역수행과 관련한 제안 업체(개인·법인·단체등)에 대한 기술평가 결과 등 특정 업체의 정당한 이익을 침해할 수 있는 정보

라. 기타 제조·가공 공정, 건축·토목 등의 공사, 운송·통신, 기계·설비, 컴퓨터 등 기술 관련 정보

비고1. 영업비밀 관련 정보 등은 다음의 요건을 모두 충족하여야 한다.

- 1) 비공지성 : 정보가 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상적으로 입수할 수 없는 경우
- 2) 경제성 : 비밀로서 정보를 소유 및 관리할 정당한 이익 또는 경제적 가치가 있는 경우
- 3) 비밀관리성 : 비밀로서 관리되는 상태가 객관적으로 유지되는 경우로서 표시 또는 고지 등의 방법을 통하여 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지, 관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태
- 4) 유용성 : 객관적, 사회적 필요성이 인정되는 범위에서 생산활동, 판매활동, 연구개발 등의 영업활동에 구체적인 도움을 주는 경우

4. 성명·주민등록번호 등 개인정보에 관한 사항(법 제6조제1항제4호)

가. 진정·탄원·질의 등 각종 민원을 제기한 개인 등의 인적사항. 이 경우 민원내용 또는 처리결과의 공개만으로도 당해 민원인의 식별이 가능한 경우

그 민원내용 등을 포함. 다만, 당해 민원인이 본인의 인적사항이나 민원내용 등의 공개에 동의하는 경우에는 제외

나. 원자력 및 방사선 규제 관련 사업 참여자의 집 주소 · 전화번호 · 학력 · 주민등록번호 · 사회경력 등 공적 업무수행과 관련이 없는 정보

다. 그밖에 「개인정보보호에 관한 법률」 등 다른 법령에서 개인정보의 공개여부에 대해 규정된 경우 그 법령에 따름

비고1. 개인이 권리구제 또는 권리행사를 위한 입증자료로 활용하기 위하여 본인의 개인정보를 요구하는 경우에는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공개할 수 있다.

비고2. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 개인에 관한 원자력안전정보는 비공개 대상에서 제외한다.

- 1) 법령에서 정하는 바에 따라 열람할 수 있는 원자력안전정보
- 2) 원자력안전정보관계기관등이 공표를 목적으로 작성하거나 취득한 정보로서 사생활의 비밀 또는 자유를 부당하게 침해하지 아니하는 원자력안전정보
- 3) 원자력안전정보관계기관등이 작성하거나 취득한 원자력안전정보로서 공개하는 것이 공익이나 개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 원자력안전정보
- 4) 원자력안전정보와 관련된 직무를 수행한 공무원의 성명 · 직위
- 5) 공개하는 것이 공익을 위하여 필요한 경우로서 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무의 일부를 위탁 또는 위촉한 개인의 성명 · 직업

□ 단위 정보별 비공개 사유

○ 위원회가 보유·관리하는 원자력안전정보의 단위 정보별 비공개 사유는 원자력안전정보공개센터(<https://nsic.nssc.go.kr>)에서 열람할 수 있음

※ 위원회가 직접 생산하지 않은 보유문서의 공개 여부는 법 제6조제3항에 따라 해당 문서를 생산한 기관이 수립한 비공개정보세부기준의 비공개 사유를 따름